

SafeWay Kids 판례·AI 기본법·정통방법 보강 자문 자료편

SafeWay Kids — 판례·AI 기본법·정통방법 보강 자문 자료편

작성 목적: K-Startup 원스톱 심화상담(법률(국내)·규제·인허가 대응) Build 3 첨부자료

작성일: 2026-04-19

신청 주체: SafeWay Kids 팀 (법인 설립 준비 중, 기술창업 예비창업자)

본 자료에는 개인 연락처·성명 등 개인정보를 포함하지 않습니다.

1. 서비스·법적 구조 개요

SafeWay Kids 는 학원·유치원 등 어린이 교육시설(A)과 여객자동차운수사업법상 전세버스 면허를 보유한 전세버스운송사업자(B)를 N:N 으로 중개하는 플랫폼입니다.

- 차량 소유: 전세버스사업자(B) — 플랫폼 미소유
- 운전자 고용: 전세버스사업자(B) — 플랫폼 미고용
- 법적 포지션: 여객자동차법 §49 조의 2 제 3 호 "여객자동차운수사업자 운송중개업"
- 부가 기능: 동적 배차, 옛지 AI 안전 모니터링, 학부모·기사 양방향 메시징, 빌링

선례

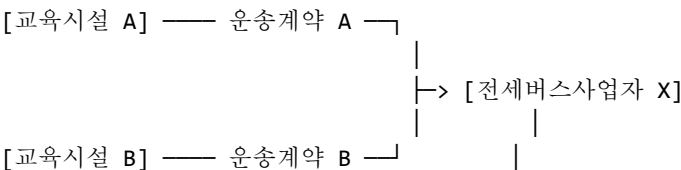
- (주소클버스 RIDE 플랫폼 — ICT 규제샌드박스 동일 카테고리 통과 (safeschoolbus.net))

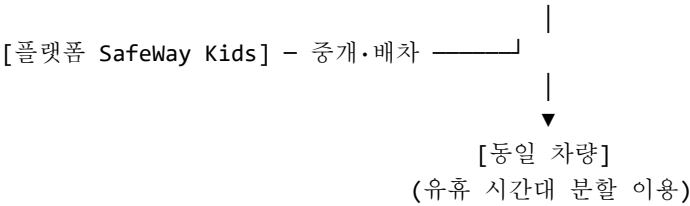
2. 대법원 판례 2008 두 21294 와 본 사업 계약 구조

2.1 판례 개요 (인용 확인 필요)

- 판시 방향: 전세버스사업자가 정해진 노선에 따라 지속적으로 승객을 태우고 대가를 받는 경우 "노선여객자동차운송사업"으로 간주
- 판례 핵심 기준: (a) 운행계통 고정 여부, (b) 운송 대상의 특정·단일성

2.2 본 사업 계약 관계도





특징

- 각 교육시설은 전세버스사업자와 **별개** 계약 체결
- 플랫폼은 두 계약을 매칭하지만 자체 운송계약 체결 없음
- 동적 배차(DRT)로 매일 경로 재계산 → "정해진 노선" 반복성 회피 설계

2.3 법적 쟁점

판례의 "1 개 운송계약" 기준이 "사업자-단체 간 단일 계약"만을 전제하는지, 아니면 "복수 독립 계약의 병렬"도 포섭하는지 공개 해석 부재. 후자 해석이면 본 사업 구조가 판례 불리 방향으로 재분류될 위험.

3. AI 기본법 §33 이행 체계 (2026-01 시행)

3.1 조문 구분

조항	성격	내용
§33 ①	의무	고영향 AI 사업자는 사전 내부 검토를 하여야 한다
§33 ②	권리	고영향 AI 사업자는 과기정통부장관에게 확인을 요청할 수 있다

3.2 당사 §33 ① 이행 구조 초안

구성 요소	계획	상태
사내 AI 위원회 결정문	분기 개최, 위원 외부 포함	구조 설계 중
PIA(개인정보영향평가) 보고서	엣지 AI 추론 파이프라인 대상	초안 작성 중
기술 리스크 평가서	VRP-TW·안면 임베딩·양방향 메시징 각 모듈별	초안 작성 중
위험관리 매뉴얼	실증 개시 전 확정 + 분기 갱신	설계 중
이의제기 창구	이용약관 명시	구조 설계 중

3.3 §33 ② 장관 확인 요청 신청 시점 불확실성

- 옵션 A: 실증특례 신청과 **동시 제출** (과기정통부 단일 창구)
- 옵션 B: 실증 개시 전 **별도 절차**

- 옵션 c: 실증 승인 후 **운영 중 임의 시점**

시행령 확정 전이라 공식 가이드 부재. "부(否)" 결정 시 실증 신청에 미치는 영향도 미확인.

4. 정보통신망법 §44 의 2 — 학부모-기사 메시징 구조

4.1 메시징 설계

- **대상:** 학부모(보호자) ↔ 전세버스 기사
- **용도:** 등·하원 시각 조정, 긴급 연락, 탑승 확인
- **구조:** 애플리케이션 내부 채널 (플랫폼 서버 경유)
- **보관:** 메시지 본문 6 개월 보관 후 자동 파기
- **공개 범위:** 양자 간 사적 채널, 제 3 자 조회 불가

4.2 §44 의 2 적용 여부 쟁점

- "정보통신망을 통하여 일반에게 공개된 정보" 정의에 학부모-기사 사적 채널이 해당하는가
- 양자 간 사적 통신이면 §44 의 2 적용 제외 (임시조치 의무 없음)
- 일반 공개에 해당하면 임시조치 의무(게시 삭제·차단)가 발생

4.3 1 인 창업가 24~48 시간 이행 가능성

임시조치 의무 발생 시 요구되는 대응:

- 신고 접수 → 검토 → 게시물 접근 제한 또는 삭제 → 게시자 소명 기회 부여
- 24~48 시간 내 1 인 창업가가 이행 가능한 자동화·수동 혼합 구조 필요
- §44 의 3 명예훼손 분쟁조정 절차도 중복 발생 가능

4.4 6 개월 보관과 증거 보존 의무 충돌 가능성

본 설계의 6 개월 자동 파기가 §44 의 2 분쟁 발생 시 증거 보존 요건과 충돌하는지, 또는 보관 기간을 선택적으로 연장해야 하는지 확인 필요.

5. 핵심 조문

- 여객자동차법 §2 제 3 호(여객자동차운송사업 정의), §3(구역 여객자동차운송사업·전세버스), §49 조의 2(여객자동차운수사업자 운송중개업)
- 대법원 2008 두 21294(전세버스사업자 노선여객자동차운송사업 재분류 판례)
- AI 기본법 §33(고영향 AI 사업자의 사전 검토 및 확인 요청) — 2026-01 시행
- 정보통신망법 §44 의 2(임시조치 의무), §44 의 3(명예훼손 분쟁조정), §32(정보통신서비스 제공자의 손해배상)

6. 자문 요청 범위 요약

본 자료와 함께 별도 신청 본문에 기재된 3 개 질문에 대한 전문 변호사 자문을 요청합니다.

1. **대법원 2008 두 21294 적용 방향** — 본 사업 계약 구조(N:N 별개 계약)에서 판례 유리·불리·중립 판정
2. **AI 기본법 §33 ①·② 이행** — ① 의무 증빙 요건 + ② 확인 요청 신청 시점 + 부(否) 결정 영향
3. **정보통신망법 §44 의 2 임시조치 의무** — 학부모-기사 메시징 적용 여부 + 1 인 창업가 이행 구조 + 6 개월 파기 vs 증거 보존 충돌

답변은 향후 ICT 실증특례 신청서의 법리 체계 보강 자료로 활용될 예정이며, 구속력 있는 최종 결정은 먼저 변호사 서면 의견서 수령 후에 내립니다.